REPERE SOCIO-ETNOLOGICE ÎN STUDIUL FORMELOR DE PROPRIETATE

GHEORGHE ȘIȘEȘTEANU

Cercetările asupra structurilor de proprietate în spațiile comunitare țărănești debutează încă în secolul al XIX-lea. Studiile lui Georg Ludwig von Maurer, Frédéric le Play, Valtasar Bogišič, Fustel de Coulanges, Maxim Kowalewski sau August Meitzen,[1] sunt marcate de caracterul lor interdisciplinar, chiar dacă autorii provin, ca formație, din rândul juriștilor, istoricilor, etnografilor sau sociologilor. Cercetările acestora au vizat cu precădere anumite zone ale Europei ca și anumite perioade istorice. Au fost astfel mai bine cunoscute formele de organizare și de proprietate specifice Romei ca și Spartei antice, „mark"-ul populațiilor germanice, „mir"-ul rusesc sau structurile domestice și de proprietate de tip „zadruga", caracteristice pentru o parte dintre Slavii de Sud. Cu toate că spații importante ale Europei au rămas mai puțin cunoscute sau chiar necercetate, s-a impus o importantă concluzie metodologică, având consecințe fecunde pentru științele sociale: „ipoteza unei evoluții unice și obligatorii a tuturor societăților, atât de dragă unor autori din secolul al XIX-lea și nu mai puțin unora din secolul nostru, s-a dovedit o simplă perspectivă romantică infirmată de reali-

---

[1] Paul H. Stahl, *Les règles de vie des anciennes communautés villageoises européennes*, în „Études et documents balkaniques et mediterranéens", Paris, 1992, no. 16, p. 56—57; Se poate vedea de asemenea, Paul H. Stahl — Massimo Guidetti, *Le radici dell'Europa. Il dibattito ottocentesco su comunità di villaggio e familiari.* Ed. Jaca Book, Milano, 1978. Dincolo de extrem de utila introducere în problematica istoriei studiilor privind comunitățile europene, profesorul Paul H. Stahl construiește și o deosebit de intersantă tipologie a comunităților sătești, plecând de la cea mai mică unitate socială — gospodăria, ajungând apoi, prin extensiune integrativă, la problematica unității sociale imediat superioară ca sferă — satul și în cele din urmă, la confederațiile de vale (văi) sătești și tribale.

Pentru cercetătorul român din ultimele generații, fără posibilitatea de a intra în contact cu studiile clasice ale cercetătorilor din secolul al XIX-lea, studiile republicate de profesorul Paul H. Stahl dobândesc o mare importanță teoretică și epistemologică.

Pe de o parte, este vorba de a reintra într-o fecundă experiență culturală a unor școli, pe nedrept uitate în sociologia românească din perioada comunistă, care însă au fost intens valorificate de școala sociologică românească din perioada interbelică.

Pe de altă parte, dincolo de posibilul interes dintr-o perspectivă a istoriei sociologiei sau etnologiei europene, studiile publicate în volumul menționat readuc în discuție probleme de mare valoare vizând istoria comunităților rurale europene, elaborate de autori ca George Ludwig von Maurer, *Storia della constituzione di villaggio in Germania*, Fréderic Le Play *I tipi di organizzazione familiare e la famiglia stipite*, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Jacob Grimm, Baltasar Bogisic, E. Nasse.

tatea socială."[2] Dimpotrivă, cercetările concrete, lipsite de prejudecata tipologiilor preconcepute, surprind marea variabilitate a formelor europene de organizare comunitară şi implicit, a formelor de proprietate care le însoţesc.

Structura grupurilor comunitare, începând de la structura grupului domestic până la structura comunităţilor săteşti sau confederative (tribale, de vale, de ocol), sunt profund influenţate de mecanismele comunitare de constituire şi de transmitere a patrimoniului, de raporturile între sexe pe linia proprietăţii, de mecanismele de transmitere a succesiunii de status de autoritate masculină precum şi de tendinţele endogame, exogame sau de virilocalitate în comportamentul marital.[3] Aceste variabile sunt semnificative în configurarea modelelor comunitare, dar în acelaşi timp ele pot servi ca interesante ipoteze de lucru pentru surprinderea dinamicităţii sociale la scară europeană. Nu întâmplător, în ultima vreme, în antropologia şi sociologia europeană au fost reconsiderate şi reanalizate unele variabile latente, considerate actualmente importante pentru surprinderea unor particularităţi zonale. Ne gândim, bunăoară, la structurile de parentare, care, multă vreme, au fost considerate puţin ilustrative sociologic, în ceea ce priveşte relevanţa lor. Abia în perioada postbelică, ca reflex al incitantului demers structuralist în spaţiile extraeuropene, problema parentării şi întreaga ei implicaţie comunitară a fost regândită, având ca finalitate lansarea unor întregi curente şi şcoli occidentale privind această variabilă în aria culturală europeană.

Pe de altă parte, chiar dacă sociologia, antropologia şi etnologia europeană sunt marcate de perspectiva concret-empirică a particularismelor de tip monografic, totuşi, dincolo de variabilele locale se manifestă tendinţa incitantă de surprindere a unei invariabilităţi structurale specifice comunităţilor europene, cel puţin la nivelul unor interesante ipoteze de lucru. Din această perspectivă, interesul cercetătorilor este deplasat de la surprinderea unor particularităţi locale, inclusiv al atât de discutatului şi discutabilului „specific naţional" — concept extrem de valorificat în folcloristica şi sociologia românească, căpătând câteodată dimensiuni ideologice naţionaliste — la surprinderea unor fenomene culturale, sociale sau economice specifice întregii arii europene. Cercetările comparative, în special cele postbelice, au relevat că există,

[2] Paul H. Stahl, *L'evoluzione storica delle comunità di villaggio: alcuni riferimenti Europei* (varianta franceză la care fac trimiterile bibliografice, aflată în dosarul de articole Paul H. Stahl de la Laboratoire d'anthropologie sociale din Paris se intitulează: *L'évolution historique de la communauté villageoise. Quelques repères européens*, în *Comunità di villagio e proprietà collettive in Italia e in Europa. Giunta regionale del Veneto-Cedam.* Padova, 1990.

[3] Pentru problema sistemelor europene de parentare, partaj, succesiune şi transmitere a proprietăţii sunt extrem de interesante studiile: Georges Augustins, *Esquisse d'une comparaison des systèmes de perpétuation des groupes domestiques dans les sociétés paysannes européennes*, în „Arch. europ. sociol." XXIII (1982), pag. 36—69, Anita Guerreau-Jalabert, *La parenté dans l'Europe médiévale et moderne: à propos d'une synthèse récente*, în „L'Homme", nr. 110, aprilie—iunie, 1989, pag. 69—93, Jean Hugues-Déchaux, *Structures de parenté et sociétés paysannes: deux points de vue et des suggestions pour une sociologie de la parenté dans les société urbaines*, în „Arc. europ. sociol." XXXII (1991), pag. 153—171 sau lucrarea lui Jack Goody, *L'évolution de la famille et du mariage en Europe*. Paris, Ed. Armand Colin, 1985.

începând de la producțiile folclorice, la sistemele de organizare socială, modelele de parentare, sistemele economice de habitat și tehnicile de organizare a proprietății, structuri-cadru comune întregii Europe. Modelele locale, prin caracteristicile lor, nu sunt decât rezolvări specifice ale structurilor-cadru, date de grupurile comunitare în diferite regiuni ale Europei.

Pentru cercetătorul care analizează cu mijloacele specifice etnologiei problema proprietății, tabloul realităților europene este extrem de variat. Alături de formele moderne de constituire și partaj al proprietății, instituționalizate prin dreptul civil, realitatea empirică mai conservă chiar și în prezent o serie de forme comunitare de proprietate, precum și mecanisme de moștenire și partaj neegalitare care oferă informații despre sistemele juridice de tip cutumiar care au stat la baza vechilor comunități sătești europene. Dincolo de variabilitatea formelor de organizare și de transmitere a proprietății pe plan european, o ipoteză de lucru se impune: există posibilitatea unui demers tipologic unificator care să explice evoluția formelor de proprietate la scară europeană? Care sunt criteriile care ar face posibilă o asemenea tipologie diacronică?

Evident, problema este mult prea complexă pentru a putea fi dezvoltată într-un asemenea cadru. Cu toate acestea, ne îngăduim să semnalăm câteva repere sociologice, care ar putea să funcționeze ca ipoteze de lucru, configurând criterii discriminatorii, în analiza proprietății.

Trei factori socio-geografici și istorici au influențat evoluția formelor de proprietate la nivelul Europei: factorul demografic, condițiile de relief și tradițiile comunitare în domeniul organizării sociale și al transferului proprietății, mai exact, raportul dintre sistemele egalitare de transmitere și cele favorizante (preciputare), pe linia primului născut sau bilaterale (pe linia primilor născuți de sex diferit), care reprezintă cazuri de excepție.[4] Alături de acești factori, un al patrulea, de dată mai recentă, poate fi reprezentat de administrația statală modernă, care a căutat un compromis între sistemele comunitare de organizare a proprietății și imperativele sistemelor fiscale, de organizare militară și de eficiență a exploatărilor agricole. Factorul tehnic, care în anumite ipostaze teoretice este considerat ca factor explicativ, credem că, în fond, este unul secundar, în sensul că ameliorările de natură tehnologică în exploatarea proprietății sunt numai răspunsuri particulare la creșterea populației și la cerințele impuse de structurile statului modern. Interdependența variabilă a acestor factori este semnificativă în explicarea particularităților, atât din punct de vedere sincronic, cât și diacronic.

Societatea europeană modernă este caracterizată printr-o puternică individualizare a proprietății. Cercetările de teren arată însă, chiar și

[4] G. Augustins, *op. cit.*, precum și extrem de interesantele studii ale lui Bernard Vernier vizând sistemele bilaterale de transmitere a proprietății (primul născut moștenește averea tatălui, iar prima născută averea mamei), specifice insulei Karpathos din Arhipelagul grecesc: *La circulation des biens, de la main-d'oeuvre et des prénoms à Karpathos: du bon usage des parents et de parenté*, în „Acts de la recherche en sciences sociales", nr. 31, ianuarie, 1980 sau de același autor: *La théorie populaire des ressemblances familliares à Karpathos*, în „Acts de la recherche en sciences sociales", 1989, nr. 78.

pentru perioada contemporană, existenţa unor forme de proprietate colectivă. Ele s-au menţinut inclusiv pentru spaţiul vest-european până în perioada anilor 60, când are loc o extraordinară transformare a agriculturii, fenomen cunoscut în sociologia occidentală sub denumirea de „deşţărănizarea ruralului".[5] Această transformare a determinat dispariţia unor întregi suprafeţe funciare, constituite în special din păduri şi păşuni şi desemnate prin termenul generic de „les communaux" (pământurile comunale). Cu toate acestea, în unele zone ale Europei Occidentale, vestigii ale acestor proprietăţi colective se mai menţin încă; este cazul insulei Corsica, unde păstorii în tendinţa lor naturală de punere în exploatare a unor noi suprafeţe de pământ, incendiază încă şi în prezent pădurile, pentru a transforma aceste terenuri în păşuni.[6] Ei procedează astfel în virtutea unui drept cutumiar ce indică încă reminiscenţa unei perioade în care pădurile erau proprietate comunitară, exploatată devălmaş. Chiar dacă asemenea procedee contravin legislaţiei moderne şi cad sub incidenţa delictului penal, ele probează încă persistenţa, este drept, izolată, a unui mental comunitar bazat pe dreptul de proprietate colectivă. De asemenea, în 1989, în munţii Marche[7] suprafeţe întregi de păşune au fost incendiate, pentru a fi ameliorate pe această cale arhaică bazată pe folosirea cenuşii ca îngrăşământ natural. Această incendiere, rezultat al deciziei comunitare, demonstrează aceeaşi persistenţă a unei mentalităţi legate de o proprietate comunitară asupra pământului. În spaţiul românesc, pământurile aflate în proprietatea indivizibilă a întregii comunităţi săteşti au reprezentat o realitate chiar şi în perioada comunistă, mai ales pentru satele care nu au fost supuse acţiunii de cooperativizare. După 1989, pământurile comunale, cu variaţii de la un sat la altul, au fost reconstituite. Această acţiune demonstrează persistenţa la nivelul imaginarului comunitar a vechii mentalităţi privind existenţa unei proprietăţi comunitare colective.

În acest moment al analizei, se ridică o importantă întrebare: până unde se poate împinge analiza sistemelor de proprietate de tip comunitar, colectiv? Sunt ele reprezentative pentru spaţiul european sau dimpotrivă reprezintă forme târzii în evoluţia proprietăţii, impuse de necesităţi organizatorice locale? Poate fi elaborată o tipologie istorică a dinamicii formelor de proprietate?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, credem că aportul Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi a continuatorilor ei, în special a lui Paul H. Stahl, este extrem de important. Analiza formelor de proprietate existente la nivel european, pune în evidenţă posibilitatea unei tipologii, ce are ca punct de plecare o arhaică şi cunoscută formă de organizare rurală, comunitatea de tip devălmaş, cu cele două faze: devălmăşie absolută şi devălmăşie în forme erodate, bazată pe criteriul genealogic, criteriu ce va determina, în timp, mecanisme de distribuţie neegalitară, pe cote-părţi.

---

[5] Pierre Lamaisson, *De la transmission à l'abandon*, în „Etudes rurales", 1988, 110—112.

[6] Paul H. Stahl, *L'évolution historique de la communauté villageoise*, în *op. cit.*, p. 2.

[7] Ibidem.

Această formă de organizare comunitară, pe care cercetările Școlii Sociologice de la București au surprins-o pe spațiul Țării Vrancei, a permis răspunsurile la o serie de întrebări de istorie socială și economică, importante nu numai pentru comunitățile rurale românești, ci și pentru istoria satului european. Cel mai important răspuns oferit de analiza satelor vrâncene este acela că ele nu reprezintă o formă atipică în istoria sătească, ci o etapă importantă dispărută la nivel european, caracterizată prin existența unui drept colectiv de proprietate indivizibilă a unui grup social asupra unui teritoriu, în timp ce membrii colectivității nu dispun decât de un drept de posesiune, asupra pământurilor comunitare, apelor, pădurilor și drumurilor, drept menținut în permanență sub control comunitar.

Organizarea satelor vrâncene oferă posibilitatea înțelegerii sistemelor sociale din alte zone ale României, organizate pe sistemul „ocoalelor" sau „țărilor", chiar dacă, pentru aceste regiuni sistemul devălmaș a dispărut de mult timp, cum este cazul Țării Făgărașului, unde sistemul de delimitare a hotarelor intersătești indică existența unei autorități supra-comunitare care a impus un mecanism caracterizat printr-o distribuție echilibrată a pământurilor, astfel încât satul-matcă și satul-roi să aibă în egală măsură acces la regiunea montană și a fânețelor. De asemenea, modelul vrâncean oferă ipoteze intersante de lucru și pentru analiza altor zone ale Europei, unde s-au pus în evidență reminiscențe ale unor organizări confederative țărănești sau tribale: cantoanele elvețiene, Țara Bascilor, sistemele de vale albaneze sau cele muntenegrene, Corsica.

Modelul vrâncean de tip devălmaș este puternic ierarhizat. Astfel „ocolul", adică ansamblul de sate care au alcătuit Țara Vrancei, este considerat „persoană juridică atotputernică și singura titulară a tuturor drepturilor colective".[8] „Ocolul" ca persoană juridică a reglementat:

a) raporturile confederației de sate cu exteriorul, cu autoritatea domnească, cu boierimea, a reprezentat satele în procesele juridice;

b) a delimitat hotarele intersătești și într-o etapă târzie de dezagregare a sistemului de ocol, a repartizat satelor confederației munții, care fuseseră obiect al proprietății colective de ocol. Prin această partajare, sistemul devălmaș de ocol devine devălmaș în interiorul comunității sătești, satul exercitând atributul de titular nominal al dreptului colectiv de proprietate.

c) a rezolvat disputele intersătești privind hotarele și a supravegheat respectarea dreptului la folosința colectivă a bunurilor ocolului: apele, drumurile, pășunile, pădurile.

Al doilea nivel, în ierarhia confederativă de ocol, este reprezentat de satele mamă (matcă), în jurul cărora gravitează satele-cătun, rezultate în urma unor procese de roire, prin creșterea demografică. Satele-matcă și satele-roi se găsesc, de obicei, de-a lungul aceleiași văi. Într-o etapă inițială, nu exista distincție între proprietatea satului-matcă și cătun. Cu timpul, însă, apare un proces de autonomizare a satului-roi și apoi de delimitare a proprietății intersătești.

---

[8] Henri H. Stahl, *Nerej, un village d'une région archaïque*. vol. I, Institutul de Științe Sociale al României, București, 1939, p. 17.

Al treilea nivel este satul, ca o comunitate de sine stătătoare, care, într-o fază arhaică, calitatea de membru al ocolului îl făcea să beneficieze de bunurile aflate în proprietatea colectivă de ocol (munții, pădurile, drumurile, salinele, apele). Într-o fază târzie, are loc procesul de delimitare a bunurilor fiecărei comunități sătești, aflate anterior în proprietatea colectivă de ocol („aruncarea pe munți").[9]

Al patrulea nivel ierarhic este spița de neam. Semnificația ei socială crește în importanță în procesul de trecere de la comunitatea bazată pe devălmășia absolută, specifică satului negenealogic, în care spița de neam servea doar pentru confirmarea autohtoniei, element, totuși, important în procesul de luare a deciziilor locale. Trecerea de la satul negenealogic la satul genealogic se produce chiar prin folosirea acestui indicator al parentării, deosebit de important, care a servit ca un criteriu de delimitare a proprietăților individualizate. Identificarea spițelor de neam permite stabilirea cotelor-părți egale de proprietate pentru fiecare spiță. Nu vom intra în disputele legate de aparenta descendență dintr-un strămoș eponim a tuturor spițelor de neam, însă folosirea acestui indicator în procesele târzii de ieșire din indiviziune și funcționalitatea lui în cadrul satului bazat pe cote-părți inegale a creat imaginea unui sistem comunitar ce descinde dintr-un strămoș unic.

Ultimul nivel structurat este familia. În evoluția ei se disting două faze: în faza arhaică, bazată pe devălmășie absolută și pe o agricultură itinerantă, apartenența unei familii la o spiță de neam era mai puțin importantă datorită caracterului pasager al posesiunii asupra pământului. În faza de trecere la satul genealogic, apartenența unei familii la o spiță de neam devine un factor decisiv. Această apartenență reglează cota-parte atribuită din proprietatea spiței, descendenților acesteia. Putem deci pune în evidență un proces de dublă distribuție a proprietății la ieșirea din indiviziune: o distribuție egalitară la nivelul spițelor de neam și o distribuție neegalitară în cadrul acestora, inegalitatea provenind din numărul descendenților din cadrul unei spițe. Sistemul de transmitere a apartenenței la o spiță, a numelui și a patrimoniului este patriliniar, iar căsătoria cu tendințe virilocale. Această virilocalitate este determinată de poziția descendenților de sex feminin în cadrul unei familii. Deși moștenirea este egalitară, acest egalitarism este numai aparent, deoarece este discriminatoriu pe sexe: descendentele pe linia feminină vor beneficia la căsătorie exclusiv de o dotă mobilă, în timp ce proprietatea funciară va fi partajată între descendenții masculini. Această caracteristică, corelată cu regula autohtoniei (drepturile comunitare sunt acordate pe linie masculină, exclusiv autohtonilor), marchează tendințele de accentuată virilocalitate a mariajelor și dimpotrivă o relativă dinamică extracomunitară a elementului feminin.

Concluzionând, am putea remarca tendința, extrem de semnificativă istoric, conturată chiar în interiorul sistemelor de devălmășie, de autonomizare și apoi de individualizare a formelor de proprietate: de la o proprietate colectivă de ocol, bazată pe devălmășie absolută, în condițiile unei agriculturi itinerante, la o proprietate individuală, rezultat al proceselor de ieșire din indiviziune. Există, astfel, tendința individua-

[9] Henri H. Stahl, *op. cit.*, p. 16.

lizării proprietății sătești în raport cu ocolul, a proprietății cătunului în raport cu satul-matcă a liniei de neam în raport cu satul și a familiei în raport cu linia de neam. Pe de altă parte, aceste tendințe sunt marcate și de procesele de strictă delimitare între proprietatea de tip individual, transmisibilă descendenților (constituită în satul arhaic în cadre embrionare sub forma „delnițelor") și o proprietate de tip comunitar, cu drept de folosință a întregii obști, constituită din pășuni, păduri, drumuri și ape. Factorii care au stat la baza partajărilor la ieșirea din indiviziune sunt de natură demografică și economică. Ei sunt expresia presiunilor demografice, ce au făcut necesară renunțarea la sistemul agricol itinerant și găsirea unor modalități tehnologice mai productive, caracterizate prin practicarea unei agriculturi pe spații fixe. Tendințele de delimitare, autonomizare și individualizare a pământurilor agricole, supuse regimului privat, au fost însoțite de tendințele de delimitare și autonomizare a pământurilor comunale, supuse folosinței publice.

Cum au funcționat criteriul demografic și cel economic la ieșirea din indiviziune?

a) Criteriul demografic. Importanța cotelor-părți este direct proporțională cu densitatea relativă a populației grupurilor membre. Cu cât un grup este mai numeros, cu atât drepturile sale sunt mai mari.

b) Criteriul economic. Cotele sunt calculate în proporție directă cu cotele-părți din contribuția plătită de grupuri cu ocazia diferitelor cheltuieli comune, fie impozite, fie alte plăți ocazionale.[10]

Chiar dacă modelul sătesc devălmaș, în special prin faza sa absolută, indică prezența unor structuri arhaice, evoluția modelului se încadrează în evoluția europeană a proprietății. Această evoluție, potrivit tipologiei propuse de Paul H. Stahl[11] marchează următoarele etape:

1. un grup uman, cu o populație puțin numeroasă, exploatează devălmaș un teritoriu în proprietate comunitară, practicând o agricultură itinerantă. În această fază nu se distinge într-o manieră clară diferența dintre terenurile de cultură de cele folosite pentru pășunat sau alte destinații comunitare. O asemenea situație este descrisă de Tacit pentru triburile germanice, ea este semnalată și de Ludvig von Maurer în *Istoria constituirii satului în Germania,* pentru perioada Evului Mediu german. Pentru Peninsula Balcanică, această etapă o întâlnim la triburile muntenegrene.[12]

2. Într-o etapă ulterioară, are loc un proces de delimitare netă între pământurile de cultură și pământurile comunale (păduri, pășuni, în unele cazuri fânețe). Pământurile de cultură se individualizează și capătă atributul proprietății private în timp ce pășunile și pădurile rămân în continuare în proprietatea întregii colectivități. O asemenea situație nu este întâlnită numai în spațiul românesc: „cazuri în care toate satele unei văi posedă în comun munții, sunt semnalate încă în secolul al

[10] Henri H. Stahl, *op. cit.*, p. 20.

[11] Paul H. Stahl, *L'évolution historique*... p. 1.

[12] Liubinka Ciric-Bogetic, *Kommunice u Crnoj Gori u XIX pocetkom veka.* Cetinje, 1966. Cf. Paul H. Stahl, *Les communaux: essai de classification,* în „Anamnèses, Cahièrs de maieutique, Des communes rurales à la Communauté Européenne", 1991.

XIX-lea în Pirineii francezi sau spanioli".[13] În cazul regiunilor tribale din Balcani, diversele fratrii, care formau un trib, aveau fiecare câmpurile de cultură divizate între membrii grupurilor domestice care le compuneau, însă posedau în comun păşunile şi pădurile.[14]

Nu intrăm în detalii asupra tehnicilor sistematice de agricultură bazată pe asolamentul bienal sau trienal, care sunt expresia presiunilor demografice asupra pământului de cultură ca şi a măsurilor organizatorice de creştere a productivităţii luate de către comunităţi sau de unele autorităţi administrative statale. Aceste tehnici, bazate pe o „moină planificată ciclic" şi creşterea productivităţii pământului prin îngrăşarea sa prin folosirea gunoiului de animale, corespund unor nevoi economice suplimentare. Alături de individualizarea peisajului agrar european prin distincţia dintre agricultura pe două câmpuri, trei câmpuri sau alte forme de asolament, sistemele de transmitere a proprietăţii şi de succesiune mai produc o nouă individualizare, în special între regiunile cu moştenire egalitară şi cele cu moştenire favorizantă. În primul caz, peisajul agrar este dominat de sistemul „câmpurilor deschise", „openfield", caracterizate printr-o continuă fragmentare a proprietăţii, prin moştenire. În cel de al doilea caz, peisajul este static, semnele de delimitare a proprietăţilor se transmite pe lungi perioade istorice şi sunt accentuat marcate. Acest „peisaj agrar este cunoscut sub numele de <pays de bocage>, cu proprietăţi ale căror hotare nu se schimbă şi sunt înconjurate de îngrăduri, garduri vii şi de şanţuri".[15]

3. Într-o fază avansată de dezagregare a proprietăţii colective, presiunea partajării se manifestă şi asupra pământurilor comunale. Ea se manifestă sub cel puţin două forme: tendinţa de transformare a lor în pământuri ieşite din indiviziune, împărţite membrilor comunităţii sau tendinţa de folosire a lor neegalitară, sub forma distribuirii unor drepturi speciale de folosinţă membrilor comunităţii. Prima tendinţă a fost larg răspândită în Franţa la sfârşitul secolului al XIX-lea. Anchetele din această perioadă remarcă marea tensiune din comunităţile rurale franceze creată între familiile care doreau menţinerea în folosinţă colectivă a pământurilor comunale şi cele care voiau partajarea lor.[16] Această tensiune a dus la dispariţia treptată în această zonă a pământurilor comunale. Cea de-a doua tendinţă o putem semnala în cel puţin două situaţii: în Elveţia şi în Transilvania de nord-vest. În cazul Elveţiei, păşunile, deşi folosite comunitar, drepturile de păşunat nu erau egalitare, existând aşa-numitul „kuchessen", adică dreptul de păşunat pentru o vacă. Numărul de drepturi de păşunat erau calculate în funcţie de mărimea suprafeţei păşunilor.

În cazul Transilvaniei de nord-vest, sistemul de folosire inegalitară a păşunilor şi pădurilor comunale se manifestă sub forma sistemului numit „pă iuşi" (de la latinul jus = drept). Un „iuş" era echivalent cu dreptul la păşunat pentru o vacă pe perioada unui sezon. În unele localităţi, stabilirea numărului de „iuşi" pe o familie s-a făcut luându-se în calcul contribuţia ei cu o cotă-parte de bani, la cumpărarea unei pă-

[13] Paul H. Stahl, *Les communaux*... p. 74.
[14] Paul H. Stahl, *L'évolution historique*... p. 9.
[15] Paul H. Stahl, *L'évolution historique*, p. 7.
[16] Paul H. Stahl, *Les communaux*... p. 75.

şuni comunale. În timp, s-a produs un proces de acute diferenţieri sociale între familii în ceea ce priveşte drepturile de păşunat. Aceste diferenţieri, generatoare de tensiuni sociale s-au accentuat în urma reformei agrare care a avut loc după primul război mondial. Familiile fără „iuşi" au căutat să acapareze păşunile comunale primite de colectivităţi la reformă, în timp ce familiile posedând „iuşi" reclamau folosirea şi de către ele a noilor păşuni. Aceasta a dus, în unele zone, la distrugerea sistemului.

Desigur, în această scurtă prezentare nu am putut să punctăm decât cu totul sumar câteva posibile repere tipologice în evoluţia proprietăţii. Realitatea empirică este însă mult mai bogată şi este cu totul posibil ca unele cazuri să se abată de la această schiţă propusă.

QUELQUES REPÈRES SOCIO-ETHNOLOGIQUES DANS L'ANALYSE DE LA PROPRIÉTÉ VILLAGEOISE

(Résumé)

Nous essayons dans cet article une présentation typologique de l'évolution de la propriété villageoise dans l'espace de la Roumanie mais aussi de l'Europe, en partant de la propriété archaïque collective, nommée dans la sociologie roumaine „proprietate devălmaşă". Ce type de propriété a été mis en évidence par les recherches de l'Ecole Sociologique de Bucarest, particulièrement par les recherches du Henri H. Stahl, pour le Pays de Vrancea. Le Professeur Paul H. Stahl a continué la tradition sociologique roumaine de l'analyse de la propriété et a identifié des traces de la propriété villageoise collective pour d'autres régions de l'Europe, premièrement pour les régions montagneuses. Par exemple, les terres communales („pământurile comunale"), recontrées presque partout dans l'Europe, représentent une survivance historique de l'ancienne propriété collective.

Nous analysons les facteurs socio-historiques et géographiques qui ont détérminé la décomposition de la propriété collective et l'apparition de la propriété individuelle, particulièrement au niveau de la Roumanie, mais aussi avec des exemples pris d'autres régions de l'Europe.

À l'aide d'une typologie construite par Paul H. Stahl, nous analysons aussi les mécanismes sociaux qui ont fonctionné au différants niveaux sociaux (confédération villageoise, village, lignage «spiţă de neam» et famille), au moment où ces formes de groupes sociaux ont partagé leur propriété collective.

CREDINȚELE ȘI RITURILE DE ÎNMORMÂNTARE ÎN EVUL MEDIU ROMÂNESC

ION CHIȘ ȘTER

Al treilea ritual de trecere, cel al „marii treceri", ni se înfățișează, în intervalul stabilit pentru cercetarea noastră (Evul Mediu, până în primele decenii ale sec. al XIX-lea) cu aproape toate secvențele sale, în literatura veche. Datele pe care le avem trimit la epoci anterioare creștinismului și demonstrează nu numai înscrierea românilor, din acest punct de vedere, într-o arie vastă de cultură, ci și rezistența extraordinară a unor practici, credințe și superstiții ce au căpătat o coloratură aparte în spațiul carpato-dunărean. Ca și celelalte ceremonii de trecere, înmormântarea presupune acte ce se desfășoară în plan social și în plan ritual.[1] Sursele pe care le-am putut consulta le rețin pe amândouă. De data aceasta, izvoarele principale nu sunt cronicile, care conțin puține date despre înmormântare, ci, în afară de *Descrierea Moldovei*, alte documente, de o excepțională însemnătate cum ar fi *Așezământurile Vlădicăi Sava pentru folosul preoților, a besearecilor și a creștinilor* din 1675, ce poate fi socotit printre „izvoarele de prim ordin ale istoriei folclorului nostru"[2] sau disertația doctorului Vasilie Popp din anul 1817 pe care am socotit-o punct final al documentației și, bineînțeles, „întâia cercetare sistematică a obiceiurilor de înormântare ale unui popor modern".[3]

Scriitorii străini (M. Opitz, J. Tröster, Toppeltinus, Sulzer etc.) ca și cei români încearcă să găsească similitudini între obiceiurile noastre la înmormântare și cele romane, probând și cu astfel de date originea și continuitatea românilor. Miron Costin, spre exemplu, urmându-l pe Toppeltinus (capitolul despre înmormântare din *De neamul moldovenilor* este aproape identic cu capitolul *Circa solemnitates funerum* din lucrarea sasului din Mediaș), insistă asupra unor elemente comune: „aicè la noi și la munteni" și la români, „la darea datoriei de opște": alaiul impresionant cu care este condus mortul, însoțit de trâmbițe la cei bogați, alăute la cei mai de jos, bocitul. Altă listă de similitudini, mult mai bogată, ne-a lăsat Samuil Micu[4], iar Vasilie Popp, dispunând de o impresionantă erudiție pentru vremea aceea, prin compararea obiceiu-

---

[1] Mihai Pop, *Obiceiuri tradiționale românești*. București, Institutul de Cercetări Etnografice și Dialectologice, 1976, p. 158.

[2] Adrian Fochi, *Folclor românesc din Transilvania sec. al XVII-lea*, în „Revista de Folclor", III (1958), nr. 1, p. 59.

[3] Ion Mușlea, *Viața și opera doctorului Vasilie Pop (1789—1842)*, în „Cercetări etnografice și de folclor". I. Ediție îngrijită, cu studiu introductiv, bibliografie, registrul corespondenței de specialitate, indice de Ion Talos, București, Editura Minerva, 1971, p. 50.

[4] Samuil Micu, *Scurtă cunoștință a istoriei românilor*. București, Editura Științifică, 1963, p. 67.